



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2025.- SH

Y VISTOS: Lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fs. 283/287, según las constancias del lex100;

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante el pronunciamiento del 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la entonces AFIP y revocó la sentencia dictada por la Sala I del fuero el 16 de mayo de 2023, ordenando que los autos vuelvan al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento (cfr. fs. 283/287 y fs. 208).

Cabe tener presente que el Alto Tribunal consideró, textualmente, que “pese a haber realizado una profusa reseña de los principios relativos al derecho de acceso a la información pública de acuerdo con las normativa aplicable -ley 27.275 y decreto 206/2017 y la jurisprudencia del Tribunal y del fuero en la materia, (cfr. consid. VIII), la única referencia de la sentencia apelada al mencionado artículo 5° de la ley 27.275 consistió en una cita parcial de dicha norma, limitada a su primer párrafo”

Agregó que “[l]a decisión no tuvo en consideración las dos excepciones contempladas en el segundo párrafo que prevén la dispensa de la obligación del Estado de entregar información pública no procesada cuando fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido.”

Concluyó que “[d]icha omisión resulta inexcusable pues se trata de una norma relevante para resolver la cuestión debatida. En efecto, el artículo 5° de la ley 27.275 fue expresamente invocado por la AFIP al contestar los agravios formulados por la ACIJ en la apelación de la sentencia de primera instancia. En aquella oportunidad la AFIP había sostenido que no contaba con información global procesada y que no se encontraba ‘obligada a producirla para la actora en los términos del art. 5° de la Ley N° 27.275 —más allá de la imposibilidad fáctica de la tarea—.”



Luego de reseñar los argumentos que ha brindado la autoridad demandada a lo largo del pleito, señaló que “la sentencia recurrida no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que corresponde atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto”.

II.- Que los antecedentes del caso se encuentran suficientemente reseñados en la sentencia de [fs. 208](#), así como en el pronunciamiento dictado por el Címero Tribunal a [fs. 283/287](#). Por ello, en la presente, sólo habrán de ser relatadas aquellas cuestiones que se mantienen disputadas y que resultan determinantes para dictar un nuevo decisorio, acatando lo ordenado por el superior.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia el 3/10/2017 realizó un pedido de información pública ante la AFIP que tramitó bajo el número de expediente 13289-19705/2017, en el cual se le requirió al organismo recaudador que indique para los años 2010 al 2016 el monto total que sumaron las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones; cantidad de personas a las que se beneficiaron, el monto, y el monto promedio; cantidad de condonaciones que beneficiaron a cada quintil y/o decil de la población; monto total de las condonaciones que benefició a cada decil y/o quintil; y la normativa aplicable a las condonaciones.

Con motivo de considerar no satisfactoria la respuesta dada por el organismo recaudador, el 15/12/2017 interpuso un reclamo por ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), quien mediante la resolución N° 3/18 hizo lugar a su pedido e intimó a la accionada a poner a disposición del interesado la información requerida.

El expediente judicial fue iniciado el 13/04/2018, con el escrito de [fs. 17/34](#) por el que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (en cuanto aquí interesa por el alcance por el que subsiste en la actualidad la controversia, luego del desistimiento parcial de [fs. 86/119](#)), promovió una acción de amparo contra la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los efectos de que se le ordene cumplir con la resolución n° 3/2018 de la Agencia de Acceso a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

Información Pública (AAIP) que había intimado al Fisco a entregar, en el plazo de 10 días, información sobre el monto total desagregado de las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones correspondientes a los años 2010 a 2016 (punto 1); la cantidad de personas humanas y jurídicas que se beneficiaron de dichas condonaciones en cada uno de los años mencionados (punto 2); y la normativa aplicable a las condonaciones fiscales (punto. 5).

A fs. 72/82 del expediente en soporte papel se presentó la AFIP, contestando el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, solicitando se tenga por cumplida con la resolución AAIP N° 3/18 y, en consecuencia, se declare la inexistencia de lesión en los términos del art. 13 de la ley de amparo y se rechace la acción, imponiendo las costas por su orden.

Luego de una serie de tratativas conciliatorias, la Dirección de Secretaría General el 7/09/2018 confeccionó un informe (cfr. fs. 91/105, en soporte papel), que puede ser resumido del siguiente modo:

(i) De manera preliminar, hizo saber que “se procedió a dar intervención a la Subdirección General de Recaudación de esta Administración Federal de Ingresos Públicos (la cual resulta ser el **área competente en la temática relativa a la información solicitada**), procediendo aquella dependencia a remitir mediante nota N° 413/2018 (SDG REC) la respuesta que se transcribe a continuación” (el énfasis pertenece a la presente).

(ii) En respuesta al punto 1 de la pregunta 1, informó que el Organismo no cuenta, entre sus competencias propias, la de considerar, distinguir o definir entre los distintos tipos de condonaciones fiscales a los que se refiere el peticionante.

(iii) Agregó que tampoco interviene en la elaboración de tales normativas, pues no se encuentra entre sus competencias la de diseñar la política fiscal ni evaluar su impacto. No lleva un registro de las normas que disponen condonaciones fiscales, independientemente del alcance que se le otorgue a dicha conceptualización. Por ello, en respuesta a los puntos 1 y 2 de la pregunta 1 informó que, “la AFIP no elabora criterios para distinguir entre los distintos regímenes de condonaciones,



liberalidades, amnistías o perdones a los que se refiere el pedido de información; y tampoco utiliza denominaciones, define o distingue entre los distintos tratos diferenciados o beneficios fiscales que los mismos suponen, no llevando ningún registro ni clasificación de los mismos”.

(iv) En respuesta al punto 3 de la pregunta 1, reiterando que la AFIP no cuenta con un registro de normas que disponen condonaciones fiscales con el sentido amplio del término en los que se formula la consulta, y tampoco precisa para la ejecución de sus competencias propias recurrir a distinciones, clasificaciones o definiciones de lo que la requirente denomina como "condonaciones fiscales" con el alcance amplio del término precisado por la misma, indicó que durante el período consultado, 2010-2016, entre las leyes que dispusieron mecanismos de liberación excepcional de obligaciones tributarias se destacan las Leyes N° 26.860 y N° 27.260; que establecieron regímenes especiales de regularización de deuda y exteriorización de activos. En seguida proporcionó una extensa transcripción de dichas normas y su reglamentación.

(v) Señaló que también existen normas que aplican un trato diferenciado estableciendo plazos especiales para el cumplimiento de las obligaciones impositivas prorrogando su fecha de vencimiento, pero dichas normas no condonan saldos adeudados. Reiteró que “[t]ampoco tiene AFIP un registro de tales normativas, sin perjuicio de lo cual y también con la prevención de que las mismas NO pueden ser consideradas como la 'totalidad' de las dictadas durante el período 2010-2016 pues su búsqueda también ha sido producto de una búsqueda manual y en exceso de las obligaciones de este Organismo con relación al pedido de información cursado”. En seguida, proporcionó las citas textuales de tal clase de disposiciones.

(vi) En respuesta al punto 5 de la pregunta 1, reiteró que la AFIP administra la aplicación, percepción, control y fiscalización de los tributos nacionales, los recursos de la seguridad social y las actividades relacionadas con el comercio exterior dispuestos por las normas legales. Y que su rol en la ejecución de estos regímenes se limita, precisamente, a ponerlos en ejecución en los términos en los que la propia normativa





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

determina. En lo que atañe a su control o fiscalización, informó que “dependiendo del 'beneficio' de que se trate el mismo puede ser previo -para verificar si concurren los presupuestos para acceder a los mismos por parte del contribuyente- o posteriores, todo lo cual dependerá de lo expresamente dispuesto en cada una de las normativas de que se trate”.

(vii) Respecto de “la 'persecución' de las deudas a las que las distintas normativas deciden dar un trato 'diferenciado’”, puntualizó que “la AFIP tampoco 'decide' si las 'persigue' o no. Y es que, si la normativa correspondiente ha resuelto condonar una deuda, tal circunstancia extingue la obligación y por lo tanto no habrá deuda fiscal que la AFIP pueda 'decidir perseguir' o dejar de hacerlo”.

(viii) Con relación a la pregunta 2 (referida a la cantidad de beneficiarios y montos), expuso que el ente **no cuenta con los reportes ni existe disponibilidad sobre la información solicitada**, pues “no se lleva registro de cómo 'impactan' los 'beneficios' de las distintas normativas en cada uno de los contribuyentes; desde que las competencias de la AFIP están orientadas a la ‘recaudación’ tributaria, y no a los 'beneficios' fiscales. Tampoco tales datos se encuentran entre la información que recopila AFIP” (el énfasis pertenece a la presente).

(ix) Expuso que “**el nivel de información por sujeto que se solicita, debido a la criticidad de la información tampoco podría producirse en virtud de la complejidad de los procesos y consultas que debieran desarrollarse específicamente sobre cada uno de los millones de sujetos que estuvieron activos entre 2010-2016 en los padrones, con el fin de obtener los datos de las bases de esta Administración Federal que permitieran generar los reportes necesarios para dar respuesta exacta y completa a lo solicitado en la presentación realizada por la ACIJ**”. Agregó que “[L]a generación de cada uno de esos millones de reportes requeriría de un estudio individual y pormenorizado de cada contribuyente activo durante el periodo señalado lo que importaría además realizar cálculos teóricos para todo lo cual la AFIP no cuenta con recursos humanos, ni materiales”. (El énfasis pertenece a la presente).



(x) Sin perjuicio de ello, informó los montos de la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que fueran exteriorizados a través del régimen especial de la Ley N° 26.860 (CEDINES y BAADE). Expuso que por el régimen especial establecido por la Ley N° 27.260, que sustituyó los impuestos del régimen general por el pago de un impuesto especial, se exteriorizaron U\$S 116.800.000.000 alcanzando la recaudación del impuesto especial mencionado un total de U\$S 9.522.000.000. Añadió que por el Régimen de Regularización de la Ley N° 27.260 se presentaron 573.708 planes de facilidades de pago regularizándose deuda por la suma de \$118.757.272.078 correspondientes a 1.052.018 obligaciones.

(xi) Respecto a la pregunta 5), por la que ACIJ solicitaba que explicitara si además de las leyes que establecieron regímenes especiales de regularización de deuda se han expuesto perdones, liberalidades, amnistías o beneficios fiscales, reiteró lo ya expuesto en la respuesta a la pregunta 1, en el sentido que la AFIP no lleva un registro de tales normativas, sin perjuicio de ello, se remitió a lo informado en la respuesta al punto 4 de la pregunta 1.

Frente a lo informado la ACIJ formuló preguntas adicionales (fs.106/107), que fueron contestadas el 23/11/2018 por el Director Interino de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, en el sentido que: (i) la clase de información de los contribuyentes que constan en los sistemas operativos de AFIP es de carácter patrimonial y económico y surge de las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan al organismo; (ii) dichos datos se encuentran amparados por el secreto fiscal y excluidos del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.725, de acuerdo con lo previsto por el art. 101 de la ley 11.683, con las excepciones allí también dispuestas; (iii) tampoco existe una clase de reporte que permita producir las distintas bases a las que se incorporan los distintos datos que ingresan a la AFIP (cfr. fs. fs. 108/111).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

En las condiciones enunciadas, la sentencia de primera instancia declaró abstracta la acción de amparo por considerar que la parte demandada evacuó la información pretendida por la Asociación actora, dando las respectivas explicaciones respecto de aquellos datos que no se encontraban en su poder. Sin embargo, impuso las costas a la AFIP en atención a que ha dado cumplimiento con el pedido de informe efectuado por la Asociación amparista con posterioridad a que se anoticiara de la presente acción de amparo, puntualizando que con su conducta ha inducido a la actora a creerse en la necesidad de iniciar la presente acción para obtener una respuesta a su pedido de información pública (cfr. [fs. 132](#), según las constancias del lex100)

III.- Que tanto la amparista como el organismo demandado apelaron dicha sentencia.

La ACIJ cuestiona la decisión por considerarla arbitraria, organizando sus cuestionamientos en cuatro capítulos ([fs. 137/148](#)).

Por el primero, sostiene que la acción de amparo es procedente, toda vez que el art. 14 de la ley 27.275 reconoce que es la vía adecuada para resolver este tipo de peticiones. Al respecto, manifiesta que la jueza desconoció las normas que rigen el caso. Cita jurisprudencia en sustento de este punto.

En seguida, dedica su segundo agravio a cuestionar la forma en que la AFIP respondió —y luego se negó a responder adecuadamente— la solicitud de acceso a la información, afirmando que la conducta del organismo fue cambiante, contradictoria y violatoria del régimen legal aplicable. Sostiene que, al inicio del trámite administrativo, la AFIP brindó una primera respuesta limitada, afirmando únicamente que las normas que otorgan condonaciones y beneficios fiscales son públicas y se encuentran en el Boletín Oficial, sin contestar los puntos concretos del requerimiento. Refiere que, tras la Resolución 3/2018 de la Agencia de Acceso a la Información, el organismo indicó que procesar las bases de datos requeridas sería “muy complejo” y que no podía dar respuesta; y que luego alegó que el pedido era incompleto, que la información no constituía un insumo relevante para sus funciones y que, por tal razón, no la poseía. Explica



que, durante la suspensión de los plazos procesales, la AFIP proporcionó información parcial referida solo a dos leyes, indicando que esos datos ya habían sido elaborados previamente y ratificando que no cuenta con la información en la forma solicitada por la actora. Afirma que estas explicaciones evidencian que la AFIP cuenta con datos dispersos en distintas bases, pero que se limita a invocar la complejidad de su procesamiento para no reunirlos ni entregarlos. Reflexiona que la sentencia omitió analizar el alcance real de dichas respuestas y se limitó a declarar abstracta la acción, desconociendo las exigencias de la Ley 27.275.

En este orden de ideas, aduce que la denegatoria de información no cumplió con los requisitos legales, pues no fue emitida mediante acto fundado por la máxima autoridad, ni se acreditó que la información no existiera, ni que la AFIP no estuviera obligada a producirla, ni que estuviera alcanzada por alguna de las excepciones del art. 8 de la ley, añadiendo que la Resolución 3/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública es un acto administrativo regular, obligatorio y ejecutorio, que agotó la vía administrativa y otorgó un derecho a la ACIJ, por lo que la AFIP no podía apartarse de ella unilateralmente. Por todo lo cual, postula que correspondía que la jueza determinara los alcances de la obligación legal de la AFIP de reunir la información disponible —aun cuando se encontrara dispersa— conforme a los arts. 11 y 12 de la Ley 27.275, y destaca que la complejidad técnica no exime al sujeto obligado del deber de garantizar el acceso a la información pública. Insiste en manifestar que, al no encontrarse los datos solicitados alcanzados por el secreto fiscal, la sentencia debió ordenar a la AFIP disociar la información protegida y proporcionar la información agregada relativa a los montos de las condonaciones, en lugar de declarar abstracta la acción.

En tercer lugar, desarrolla el carácter de derecho humano fundamental del derecho de acceso a la información pública, consagrado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Finalmente, en cuarto y último orden, denuncia que, al declarar abstracta la acción de amparo, la sentencia recurrida -además





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

de violar el derecho de acceso a la información pública- vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que le asiste a su parte.

De su lado, la AFIP circunscribió sus agravios a la condena en costas (cfr. [fs. 133/136](#))

IV.- Que, al contestar el traslado del recurso de apelación de su contraparte (cfr. [fs. 156/161 según las constancias del lex100](#)), así como en oportunidad de contestar el traslado que fuera conferido a [fs. 201](#) respecto de lo manifestado por la asociación actora a [fs. 184/200](#), reiterando lo que ya fuera explicado al evacuar el informe previsto en el art. 8° de la ley 16.986 (cfr. fs. 75/82vta. en soporte papel) a [fs. 202/206](#), la AFIP manifiesta, esencialmente, que el pedido original de acceso a la información fue amplio y genérico y que, a pasar de ello, el organismo respondió conforme la normativa aplicable.

Repara en que la AAIP dictó la Resolución 3/2018 ordenando ampliar la información, lo cual fue cumplido antes de iniciarse la acción de amparo. Añade que, ya comenzado el proceso, mantuvo instancias de diálogo con la actora y respondió sucesivas reformulaciones y nuevas preguntas, aun cuando varias de ellas excedían el pedido original.

Asimismo, expone que en la audiencia celebrada ante la Sala I se explicó el funcionamiento de las bases de datos del Organismo y las razones técnicas por las cuales no era posible producir determinada información requerida, dejando en claro —según afirma— que no existió reticencia alguna.

En ese orden de ideas, la demandada destaca que la actora continuó ampliando sus solicitudes, requiriendo datos relativos a leyes y a montos globales de condonaciones que, según se sostiene, no podrían ser identificados en los sistemas informáticos, configurándose el supuesto previsto en el art. 5 de la Ley 27.275.

Indica que la actora “continúa con sus agravios confundiendo las condonaciones fiscales, con los fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas a los que hace referencia el inciso f del art. 32 de la Ley 27.275; haciendo extensivo al caso de autos una Resolución dictada por la AIP que supuestamente versaba sobre exenciones fiscales las cuales, a pesar del escaso esfuerzo



de la actora por vincularlas, resultan tener una naturaleza jurídica totalmente distinta a las condonaciones”.

Refuta que se encuentre conculcada la tutela judicial efectiva y manifiesta que “pasa por alto la actora en forma artera la circunstancia de que, una vez iniciada la presente acción, y en el marco de la instancia de conciliación entre las partes, ACIJ reformuló casi por completo su requerimiento de información pública respecto a su solicitud original, incorporando nuevas preguntas. Alega que reformulando y/o directamente eliminando otras”.

Manifiesta que, “una vez iniciada la presente, y reformulados y/o ampliados los puntos originalmente solicitados por la actora, y en el marco de tratativas conciliatorias en las cuales ambas partes resultaron contestes, se ha aclarado y ampliado la información brindada, en los términos solicitados por la actora luego de iniciada la acción”.

Por todo lo cual, concluye que se encuentra acreditado el cumplimiento de la Resolución 3/2018. Solicita que se confirme la sentencia que declaró la causa abstracta y que se revoque la imposición de costas, las que postula que sean soportadas por la actora.

V.- Que, ahora bien, cabe dejar sentado que la magistrada de primera instancia, lejos de rechazar la acción amparo por cuestiones de forma o por considerar improcedente la vía, la ha declarado abstracta en la inteligencia de haber tenido por acreditado que la demandada ha suministrado la información global disponible en el organismo respecto del requerimiento de la actora, incluyendo los montos exteriorizados y demás datos obrantes en sus registros. (ver Considerando X, penúltimo y último párrafos). Lo cual conduce a omitir, por inconducentes, las quejas esgrimidas en el recurso de la actora en el primer agravio referidas a la procedencia de la vía.

La revisión judicial, en las circunstancias actuales y en función de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación radica en determinar si la información proporcionada por la AFIP luego del dictado de la resolución AAIP 3/2018 del 25/01/2018 satisface los recaudos de entrega determinados en el art. 5 de la ley 27.275 y sus excepciones.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

Ello sentado, para definir el caso resulta imprescindible tener presente que la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, "...tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública ..." y se funda en los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, disociación, no discriminación, máxima apertura, gratuidad, control por el órgano competente, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, *in dubio pro petitor*, facilitación y buena fe (conf. art. 1º)

De conformidad con lo previsto en el 5º "La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, **no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.**", Aclarando que [E]l Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, **salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido.** Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública".

En sentido concordante el art. 8º de la citada ley, dispone que los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los supuestos allí previstos: a) información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior; b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuyas revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado; d) información que comprometa los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos; f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular y supervisar instituciones financieras; g) información elaborada por asesores



jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en una causa judicial; h) información protegida por el secreto profesional; i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias; j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona; k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales; l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación; m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa y sólo cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado por verificarse algunas de las excepciones antes enumeradas, podrá suministrarse por el resto (es decir, en parte).

El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de algunas de las excepciones previstas en el artículo 8º de la ley 27.275. En todo caso, la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida (conf. arts. 12 y 13 de la ley 27.275).

Todo lo cual ha de ser conjugado con lo dispuesto por el art. el art. 101 de la ley 11.683, que prevé que las “...declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la Administración Federal De Ingresos Públicos, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos”.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

VI.- Que, de conformidad con lo expuesto, corresponde examinar si la información efectivamente suministrada por la AFIP luego del dictado de la Resolución AAIP 3/2018 satisface los estándares previstos en el artículo 5° de la Ley 27.275, incluyendo las excepciones del segundo párrafo, y si ello autoriza —o no— a declarar abstracto el proceso.

En primer término, no se encuentra controvertido que la AFIP no posee información global procesada sobre “condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones” en los términos amplios definidos por la actora en su requerimiento. Ello surge, no solo de la contestación del informe del art. 8 de la Ley 16.986, sino también del informe confeccionado por la Dirección de Secretaría General del organismo el 7/9/2018 y de las respuestas posteriores brindadas en sede judicial. En todos esos actos la demandada expuso que:

- no cuenta con criterios propios para distinguir “condonaciones”, “amnistías”, “perdones” o “beneficios fiscales” en el sentido amplio utilizado por la peticionante;
- no lleva un registro consolidado de todas las normas que puedan implicar tratamientos diferenciados;
- no posee informes agregados sobre beneficiarios, montos globales ni impactos por periodo;
- producir tal información implicaría un análisis individualizado sobre millones de contribuyentes activos entre 2010 y 2016, lo cual —según detalló el organismo— demandaría consultas manuales y cálculos no previstos en sus sistemas, excediendo los recursos humanos y técnicos disponibles.

● Dichas manifestaciones fueron expresamente valoradas por la Corte Suprema al señalar que la sentencia de la Sala I omitió analizar **las excepciones del segundo párrafo del art. 5°**, referidas a los casos en los cuales producir información no procesada resultaría de **imposible cumplimiento o esfuerzo estatal desmedido**.



En ese marco, resulta imprescindible verificar si las explicaciones brindadas por la AFIP alcanzan para ubicar el caso dentro de la hipótesis contemplada en dicha disposición.

Cabe recordar, una vez más, que el artículo 5° de la Ley 27.275 establece claramente que *“la información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, **no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla**”*. Seguidamente, agrega que *“El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de **imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido**”*.

En el sub examine, la actora solicitó datos que —según surge de lo informado por el organismo— **no obran en ningún registro, reporte, sistema o agregación propia de la AFIP**, sino que exigirían inspeccionar bases de datos concebidas para el control de obligaciones tributarias propio de la competencia del órgano y no para la cuantificación estadística de beneficios fiscales, ajenas a esta. Tal análisis, conforme fue detallado, implicaría reconstrucciones individualizadas, cálculos manuales y procesos no automatizados.

Estas circunstancias permiten concluir que la información requerida por ACIJ **no existe en la forma procesada, agregada y globalizada** en que fue solicitada, y que el organismo **no se encuentra legalmente obligado a producirla** cuando ello supone, según lo acreditado, un esfuerzo material desproporcionado o de imposible ejecución, encuadrando en las excepciones expresamente previstas por el segundo párrafo del art. 5°.

Por otra parte, la entrega de los datos abiertos y el acceso a las bases de datos existentes en la actual ARCA a fin de que se la condene a “responder adecuadamente a los puntos 1, 2, y 5 del pedido de información” comporta el riesgo cierto de lesionar el secreto fiscal que ampara a los contribuyentes, en la medida en que el art. 101 de la ley 11.683 prevé como secretos a las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan ante la AFIP y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consiguen





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

aquellas informaciones (cfr. CSJN [Fallos 348:1286](#) “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986”, expte. CAF 40994/2019/CS1-CA1, sentencia del 23/10/2025).

Además, el organismo describió el alcance del secreto fiscal y explicó por qué la información desagregada por contribuyente no podía ser suministrada sin comprometer datos personales de carácter patrimonial, extremo que no ha sido eficazmente controvertido por la actora.

En cuanto a los datos efectivamente suministrados —montos exteriorizados bajo las Leyes 26.860 y 27.260, cantidad de planes del Régimen de Regularización y demás información vinculada a esos regímenes— la AFIP acreditó que se trató de información disponible en sus registros, preparada y entregada de manera completa.

En este contexto, el Tribunal advierte que la Resolución AAIP 3/2018 intimó a la AFIP a entregar “la información requerida”, lo cual no implica que dicho acto administrativo pueda interpretarse en términos que desconozcan los límites legales que la propia ley 27.275 de acceso a la información pública impone al sujeto obligado. La resolución administrativa no podría exigir la producción de información que el ordenamiento expresamente exceptúa cuando su generación resulta de imposible cumplimiento o requiere un esfuerzo estatal desmedido o tiene la aptitud de afectar el secreto fiscal.

Así las cosas, ponderando la totalidad de los antecedentes del caso y las pautas interpretativas establecidas por la Corte Suprema, es apropiado concluir que la AFIP -actual ARCA- entregó toda la información que, dentro de los límites de sus facultades recaudadoras y fiscalizadoras, obra en su poder en el estado en que la posee, conforme exige el primer párrafo del art. 5°. A su vez, también ha quedado demostrado que la información restante solicitada por la actora no existe en forma procesada o agregada, y su elaboración requeriría un esfuerzo estatal desmesurado, encuadrando en las excepciones legales del segundo párrafo del art. 5° y que, contrariamente, a lo que ha sido afirmado por la ACIJ, no se advierte en la actitud procesal adoptada por la accionada una reticencia a brindar información pública, sino una



explicación fundada y mantenida de manera coherente durante todo el proceso respecto de los límites técnicos y legales que impiden producir la totalidad de los datos requeridos.

Por tanto, se encuentra debidamente justificado que la AFIP cumplió con la Resolución 3/2018 en la medida de las obligaciones que la ley 27.275 le impone, siendo insoslayables las excepciones allí previstas.

En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que declaró abstracta la cuestión, por cuanto la información disponible fue suministrada antes de su dictado, atendiendo a que el resto de los datos no pueden ser requeridos legalmente al organismo de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la citada ley.

VII.- Que, en tales condiciones y más allá de lo dispuesto en el apartado 2° del art. 14 de la ley 16.986, cabe recordar que –como se ha dicho en reiteradas oportunidades- la declaración de la cuestión abstracta impide acudir al principio rector establecido en el ordenamiento procesal en esa materia (conf. art. 68 del C.P.C.C.; cfr. en este sentido “La Redención SA (TF 28242560-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 7/12/2021; Sala IV causas “Dasiel SA (TF 15.429-A) c/ DGA”, resol. del 12/2/04, “Alter SAIC (TF 26.760-A) c/ DGA”, del 30/9/10, “Massalin Particulares SA (TF 31450-A) c/ DGA”, del 25/9/12, entre otras).

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado invariablemente que ante la inexistencia “de un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado” (Fallos: 329:1853 y 2733).

Así, toda vez que el objeto del pleito devino abstracto y que, en consecuencia, no existe parte vencida, las costas deben ser distribuidas en el orden causado, en los términos del art. 68. ap. 2°, del Código Procesal (esta Sala, “Lin Zeng Wang c/ EN- DNM s/ amparo por mora”, del 12/7/13; “Yan Xiuyun y otro c/ EN- DNM s/ amparo por mora”, del 26/8/14; “Lin Shengki, Chen c/ EN- DNM s/ amparo por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25210/2018 ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-AFIP s/AMPARO LEY 16.986

mora”, del 16/7/15; “Zheng, Jinzhu y otro c/ EN- DNM s/ amparo por mora”, del 31/3/16; “Xu, Xiangkai c/ EN – DNM s/ amparo por mora”, del 28/10/2020; “Rojas Daniela c/ UBA s/ amparo por mora”, del 16/6/2021; del 11/08/2021; “Faure, Eduardo Sebastián c/ Universidad de Buenos Aires -Ley 24521 s/amparo por mora”, del 20/10/2021; “Shengxiang, Zhang c/ EN – DNM s/ amparo por mora” del 9/11/2021; y, más recientemente y con la actual composición, expte. nro. 443/2024 “Produlan SRL (TF 139042028-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 11/04/2024, y expte. nro. 9031/2023 “Comercializadora de Productos Agropecuarios SRL c/ AFIP –baja factura A s/AMPARO LEY 16.986”, del 25/04/2024).

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la condena en costas impartida en la sentencia apelada y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 17 del decreto ley 16.986; arts. 68, segundo párrafo, y 279 del CPCCN).

Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, oído lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, **el Tribunal RESUELVE:** confirmar la sentencia de fs. 132 (según las constancias del lex100); con costas en ambas instancias en el orden causado.

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el [sitio web](#) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.

Se hace saber que una vez firme o consentida la presente sentencia, la presente causa debe volver al Tribunal de origen, es decir a la Sala I de esta Cámara, donde estuvo radicado originalmente este expediente, en tanto esta Sala interviene solo a los efectos de dictar un nuevo pronunciamiento. A tales efectos, sirva la presente de atenta nota de remisión.



Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General y
cúmplase con la remisión ordenada.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN

